

판례 검색 홀드아웃 평가 보고서

현재 검증 판례 20건 · BM25 기준선 · 2026-08-31

20건	20문항	95%	0.950
검증 판례 체크	판례 전용 홀드아웃	Hit@1 (19 / 20)	MRR

1. 평가 목적과 범위

이 평가는 현재 발행된 공식 판례 20건에서 사용자의 질문과 가장 관련 있는 판례를 찾는지 확인하기 위한 검색 평가입니다. 기존 법 조문 홀드아웃과 달리, 정답은 법 조문이 아니라 판례의 안정 식별자(case_id)입니다.

질문은 화재 손해배상, 주민등록과 대항력, 임대인 지위 승계, 보증금 반환, 양도담보, 외국인 등록 등 판례별 사실관계와 쟁점을 중심으로 구성했습니다. 각 문항에는 하나의 정답 case id를 연결했습니다.

평가 방법: 현재 검증 판례 20건을 한 건당 한 청크로 구성하고, 한국어 단어와 문자 n-gram을 이용한 BM25 검색으로 상위 5건을 산출했습니다. 질의와 정답 연결을 이용한 모델 튜닝은 수행하지 않았습니다.

2. 결과 요약

지표	결과	의미
Hit@1	95.0% (19/20)	정답 판례가 첫 번째 결과인 비율
Hit@3	95.0% (19/20)	정답 판례가 상위 3개 안에 있는 비율
Hit@5	95.0% (19/20)	정답 판례가 상위 5개 안에 있는 비율
MRR	0.950	정답의 평균 순위 품질. 1등이면 1.0

해석: 20개 중 19개 문항은 정답 판례가 1위로 검색됐습니다. 이번 코퍼스에서는 1문항이 상위 5개 밖에 있어 Hit@1, Hit@3, Hit@5가 동일합니다. 표본이 20개이므로 문항 1개 차이는 5%p입니다.

3. 실패 문항 분석

실패 문항: 임차주택 매매 후 보증금 반환 상대방

질문: 임차주택이 매매되어 소유자가 바뀐 뒤, 임차인은 이전 임대인과 새 소유자 중 누구에게 보증금 반환을 청구할 수 있나요?

정답: case_id 71381 (2000가단148507). 주택 양수인이 임대인 지위를 당연히 승계하고, 이전 소유자는 보증금 반환채무를 면한다는 판단입니다. 임차인이 양도인과 양수인 중 임의로 선택할 수 있는 구조는 아닙니다.

결과: 정답 판례는 Top 5에 들지 못했습니다. 대신 양도담보, 계약해제 후 대항력, 양도 후 임대인 지위 승계처럼 용어가 겹치는 판례가 상위에 검색되었습니다.

순위	검색 case_id	점수
1	191129	19.150064
2	194464	17.094310
3	200844	14.619661
4	81841	14.470809
5	184312	11.233784

원인: BM25는 단어와 문자 조각의 겹침을 주로 반영합니다. 이 질문은 '소유자 변경', '임대인 지위', '보증금 반환'이 겹치는 여러 판례와 경쟁해 특정 정답 판례를 구별하지 못했습니다. 원천 또는 case_id 매핑 오류가 아니라 어휘 기반 기준선의 구별력 한계입니다.

4. 활용 시 유의사항

이 결과는 현재 검증 판례 20건의 검색 기준선입니다. 법 조문 홀드아웃의 점수나 전체 서비스의 법률 답변 정확도와 혼용하면 안 됩니다. 또한 질문 수가 20개로 작으므로 기능 변경 전후를 비교할 때는 같은 문항과 같은 코퍼스를 유지해야 합니다.

다음 단계: 판례 전용 임베딩 인덱스와 하이브리드 검색을 구축한 뒤, 이 20문항을 변경하지 않고 다시 측정해 실패 문항의 개선 여부와 지표 변화를 비교합니다.

부록. 판례 홀드아웃 문항 20건

각 문항의 정답은 case_number가 아니라 중복 가능성이 없는 case_id로 연결했습니다.

번호	질문	정답 판례	주제
1	임차인의 관리 소홀로 임차주택에 불이 나 건물이 소실됐지만 임대인이 보험금을 받은 경우, 임대인이 임차인에게 다시 손해배상을 청구할 수 있나요?	75829 83나540	화재 손해배상
2	제3자가 임차인 몰래 퇴거신고를 했다가 대출 절차 후 주민등록을 원상복구한 경우, 임차인은 대항력을 잃나요?	118615 88나4472(본소), 4489(반소)	대항력·주민등록
3	아파트 분양 뒤 일정 기간 임차권 양도가 금지돼 있어도, 당사자 사이의 임차권 양도계약까지 무효가 되나요?	201827 93다13131	임차권 양도
4	주택 소유권을 채권 담보 목적으로만 넘겨받은 양도담보권자도 임대인의 지위를 승계한 양수인인가요?	200844 93다4083	임대인 지위 승계
5	일반 주택임대차에서 임대인은 임차인의 안전이나 도난 방지까지 보호할 의무가 있나요?	117855 99다10004	임대인의 보호의무
6	여러 임차인이 같은 사람을 임대인이라고 주장하며 각자 보증금 반환을 청구할 때 선정당사자를 세울 수 있나요?	192145 99다15474	보증금 반환 소송
7	전입신고 당시 실제 건물 지번과 주소가 일치했는데 이후 토지 분할로 지번이 바뀐 경우에도 주민등록 공시는 유효한가요?	190337 99다44762, 44779	대항력·주민등록
8	전입신고 후 토지 분할로 지번이 바뀌었는데, 경매개시결정 등기 뒤에야 주민등록 주소를 새 지번으로 고쳤다면 경락인에게 대항할 수 있나요?	190669 2000다1549, 1556	대항력·경매
9	건물에 양도담보가 설정된 뒤 대항요건을 갖춘 임차인이 있으면, 양도담보권자는 담보 실행으로 임차인에게 명도를 청구할 수 있나요?	191129 2000다47682	양도담보·명도
10	임차주택이 매매되어 소유자가 바뀐 뒤, 임차인은 이전 임대인과 새 소유자 중 누구에게 보증금 반환을 청구할 수 있나요?	71381 2000가단148507	임대인 지위 승계

부록 계속 - 문항 11-20

번호	질문	정답 판례	주제
11	임차인이 이사하면서 임대인에게 알리지 않았다면, 목적물 명도의 이행제공을 했다고 보아 보증금 반환 지체책임을 물을 수 있나요?	81316 2001다77697	보증금 반환·동시이행
12	기존 채권을 우선변제받으려고 실제 거주 의사 없이 주택임대차 형식과 전입신고만 갖춘 경우에도 대항력이 인정되나요?	81330 2000다24184, 24191	통정허위 임대차
13	대항력 있는 임대차가 끝났지만 보증금을 받지 못한 상태에서 주택이 양도되면, 새 소유자는 보증금 반환의무를 승계하나요?	81841 2001다64615	임대인 지위 승계
14	임대인의 소유권 취득 계약이 나중에 해제됐더라도, 그 전에 인도와 주민등록을 마친 임차인은 소유권을 회복한 사람에게 대항할 수 있나요?	194464 2003다12717	계약해제·대항 력
15	임대차가 끝나기 전 임차인이 월세를 연체하면, 임대인의 별도 의사표시 없이 보증금에서 연체차임이 자동으로 공제되나요?	168106 2011다49608, 49615	차임·보증금
16	재외국민이 한 국내거소신고를 주택임대차보호법상 주민등록으로 보아 대항력을 인정할 수 있나요?	187509 2013나2027716, 2027723	재외국민·대항 력
17	저당 부동산이 압류된 뒤 발생하는 차임채권에도 저당권의 효력이 미치나요?	183073 2015다230020	저당권·차임
18	선순위 근저당권이 있어 곧 경매될 것을 알면서 소액보증금 임대차를 꾸며 최우선변제를 노린 임차인도 보호받나요?	184312 2015가단214120	소액임차인·최 우선변제
19	임차인이 집 열쇠나 출입수단을 넘겨받아 사실상 지배하고 있다면, 물리적으로 계속 머물지 않아도 주택 인도와 점유가 인정될 수 있나요?	185576 2017다212194	점유·대항력
20	외국인이 외국인등록과 체류지 변경신고를 하면 주택임대차보호법상 주민등록과 전입신고를 한 것과 같은 효과가 있나요?	207117 2015다254507	외국인·대항력